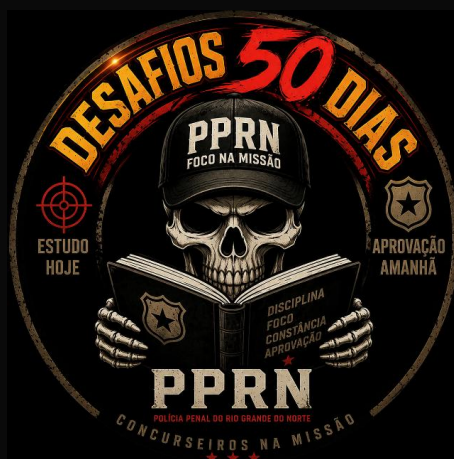




DESAFIO 50 DIAS PPRN

FOCO NA MISSÃO

DIA	27
DATA	24 / 08 / 2026 — Segunda-feira
MATÉRIA 1	Legislação Específica (Peso 2) — LC 566/2016, Remoção, Vedações e Reintegração
MATÉRIA 2	Direito Constitucional — Estado de Defesa e Estado de Sítio
CONTEÚDO	Teoria robusta, letra de lei, esquemas e mapa mental · sem questões

ESTUDO HOJE · APROVAÇÃO AMANHÃ

Remoção, Vedações e Reintegração

DIA 27 · 24/08/2026

Por que este ponto pesa na prova

Remoção parece simples, mas a lei coloca vários freios pra impedir abuso — a banca adora testar exatamente essas exceções e vedações específicas.

Letra de lei — Art. 43 a 50 da LC 566/2016

Art. 43 — Conceito e formas

Remoção é o deslocamento do Policial Penal para outro setor ou unidade de trabalho, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Ocorre a pedido ou por permuta, entre outras formas. Havendo mudança de sede, o servidor tem direito a 30 dias, contados da publicação do ato; sem mudança de sede, ao período de descanso já adquirido na lotação anterior.

Art. 44 — Vedação como punição

O Policial Penal não poderá ser removido como forma de punição. O servidor removido pode requerer revisão de sua remoção ao Secretário de Estado da Administração Penitenciária, no prazo de 5 dias, contados da publicação do ato.

Art. 45 — Vedação durante férias/licença

É vedada a remoção ex officio do Policial Penal durante o gozo de férias regulamentares ou de qualquer licença elencada no Art. 88 da LC 122/1994.

Art. 50 — Reintegração

Reintegração é o retorno do Policial Penal estável ao cargo anteriormente ocupado, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial transitada em julgado, com reconstituição da carreira e ressarcimento de todas as vantagens relativas ao cargo — inclusive as progressões a que faria jus se estivesse na atividade.

Esquema — Prazos e limites

Situação	Prazo/Limite
Descanso após remoção com mudança de sede	30 dias
Requerer revisão da remoção ao Secretário	5 dias
Vedada reversão do aposentado com	65+ anos

Pontos de atenção para fixar

- Remoção NUNCA é punição — se for punitiva na prática, é ilegal.
- 5 dias pra pedir revisão da remoção; 30 dias de prazo com mudança de sede.
- Vedada remoção de ofício durante férias/licença — exceto se for a pedido do próprio servidor.
- Reintegração reconstitui a carreira **inteira**, com progressões que faria jus se estivesse ativo.
- Reversão vedada ao aposentado com **65 anos ou mais** (Lei Complementar 771/2024).

Mapa mental

Remoção, Vedações e Reintegração

DIA 27 · 24/08/2026



Remoção, vedações e reintegração do Policial Penal.

Estado de Defesa e Estado de Sítio

DIA 27 · 24/08/2026

Por que este ponto pesa na prova

Estado de defesa e estado de sítio são os dois graus de excepcionalidade constitucional — a banca gosta de testar justamente a diferença de gravidade e de procedimento entre eles.

Estado de defesa (Art. 136, CF/88)

Decretado pelo **Presidente**, ouvidos os Conselhos da República e de Defesa Nacional, para locais restritos, em caso de grave instabilidade institucional ou calamidade. Submetido ao Congresso em 24h. Prazo: até **30 dias**, prorrogável uma vez.

Estado de sítio (Art. 137, CF/88)

Mais grave: comoção nacional, ineficácia do estado de defesa, ou guerra/agressão armada estrangeira. Exige **autorização prévia** do Congresso Nacional. Prazo: até 30 dias, prorrogável (comoção); **todo o tempo** que durar a guerra (nesse caso específico).

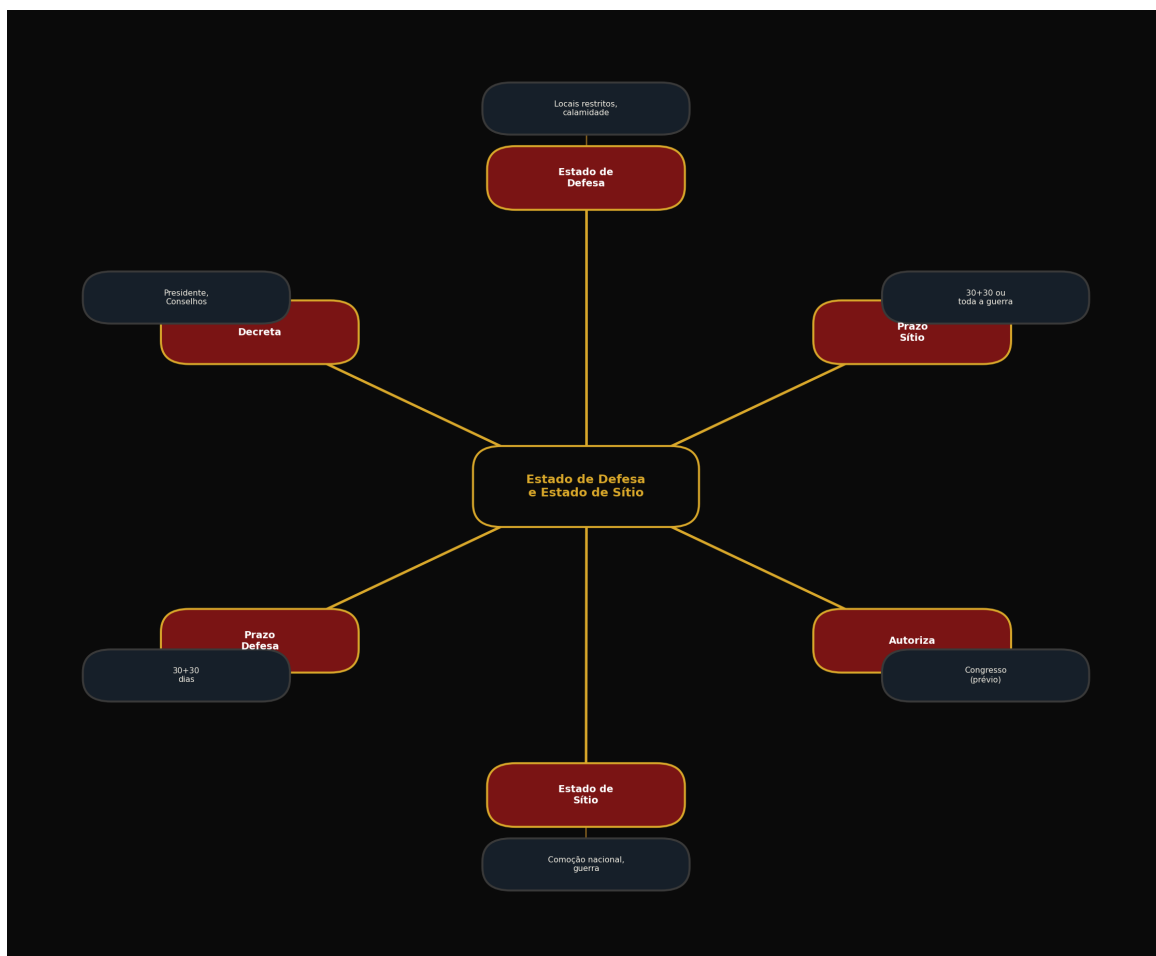
Pontos de atenção para fixar

- DEFESA = mais branda (locais restritos); SÍTIO = mais grave (nacional, guerra).
- DEFESA: Congresso avisado **depois** (24h). SÍTIO: Congresso autoriza **antes**.
- Prazo padrão dos dois: **30 dias**, prorrogável — exceto sítio por guerra (sem limite fixo).
- Prisão durante defesa: juiz pode **relaxar** se ilegal — incomunicabilidade é vedada.
- Restrições do estado de sítio são **taxativas** — a Constituição limita o que pode ser restringido.

Mapa mental

Estado de Defesa e Estado de Sítio

DIA 27 · 24/08/2026



Estado de defesa e estado de sítio — competência, prazos e restrições.